Autorização para Viagem Internacional de Menores / Emissão de Passaporte

Prezados estudantes e responsáveis,

Para participação no programa de intercâmbio internacional, a legislação brasileira exige autorização para viagem de menores de idade.

Em alguns casos, quando não é possível obter autorização de um dos genitores (pai ou mãe), poderá ser necessária autorização judicial.

Este documento tem como objetivo orientar os responsáveis sobre os procedimentos necessários. As informações abaixo foram elaboradas com base na legislação vigente

QUANDO É NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL?

A autorização judicial poderá ser necessária quando ocorrer qualquer uma das situações abaixo:

- Pai ou mãe em paradeiro desconhecido;
- Ausência total de contato há anos;
- Recusa em assinar a autorização;
- Impossibilidade de localização;
- Situação de abandono;
- Responsável legal diferente dos pais;
- Estudante em acolhimento institucional;
- Outros casos analisados individualmente.

O QUE É O “SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO”?

É o procedimento em que o juiz autoriza a emissão de passaporte e viagem internacional do estudante mesmo sem a assinatura de um dos genitores. Esse pedido é analisado pela Vara da Infância e Juventude.

COMO SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

PASSO 1 — REUNIR OS DOCUMENTOS

Levar cópia e original dos seguintes documentos:

<u>Do estudante</u>

- RG ou certidão de nascimento;

- CPF;
- Passaporte (se já possuir);
- Comprovante escolar.

Do responsável

- RG e CPF;
- Comprovante de residência;
- Documento de guarda ou tutela (quando houver).

Documentos adicionais conforme cada situação:

- Certidão de óbito do genitor falecido;
- Prints de tentativas de contato;
- Boletim de ocorrência;
- Conversas, mensagens ou outros comprovantes;
- Declarações;
- Documentos que demonstrem ausência ou abandono.

PASSO 2 — COMPARECER AO FÓRUM

O responsável deverá procurar a Vara da Infância e Juventude da cidade onde reside.

Em muitos casos, é possível solicitar orientação diretamente no setor de atendimento do fórum.

PASSO 3 — INFORMAR O MOTIVO DO PEDIDO

O responsável deverá informar que necessita de:

“Autorização judicial para emissão de passaporte e viagem internacional de menor, com suprimento de autorização de um dos genitores.”

PASSO 4 — SOLICITAR URGÊNCIA

É importante informar que:

- O estudante participa de programa educacional internacional;
- Existem prazos para emissão de documentos e organização da viagem;
- Há urgência na análise do pedido.

O juiz poderá:

- Solicitar documentos adicionais;
- Determinar tentativa de localização do genitor;
- Designar audiência;
- Conceder autorização judicial.

Informações Importantes:

- Guarda unilateral não elimina automaticamente a necessidade de autorização do outro genitor. Mesmo em casos de guarda unilateral, a Justiça poderá exigir manifestação do outro responsável, salvo decisão judicial específica.
- Em caso de falecimento de um dos pais, será necessária apresentação da certidão de óbito.
- A autorização judicial substitui a assinatura do genitor ausente. Quando concedida, a decisão judicial possui validade legal para emissão de documentos e viagem internacional.

Base Legal

As orientações deste documento estão fundamentadas em:

Estatuto da Criança e do Adolescente

Link oficial: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

Dispositivos aplicáveis:

Art. 83
Dispõe que a viagem de criança ou adolescente depende de autorização quando fora da comarca.

Art. 84
Determina que, para viagens internacionais:

- É necessária autorização de **ambos os pais**, ou
- De um deles, com autorização expressa do outro

Regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça

Resolução Nº 131 de 26/05/2011: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/116

Essa resolução regulamenta:

- Procedimentos de autorização de viagem
- Modelos de autorização
- Situações em que há necessidade de autorização judicial

Destaca-se que na ausência de um dos genitores ou impossibilidade de obtenção da autorização, deverá ser buscada autorização judicial.

Código Civil – Poder Familiar

Link oficial: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm

Dispositivos relevantes:

Art. 1.631

O poder familiar é exercido por ambos os pais, sendo necessária decisão conjunta em questões relevantes. Contudo: Na ausência, conflito ou impossibilidade, a decisão pode ser submetida ao Judiciário.

Art. 1.634

Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior;

Art. 1.635.

Extingue-se o poder familiar:

I - pela morte dos pais ou do filho;

II - pela emancipação, nos termos do art. 5 o, parágrafo único;

III - pela maioridade;

IV - pela adoção;

V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.

Controle migratório - Polícia Federal do Brasil

Orientações oficiais:

https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/passaporte/ajuda/duvidas_/documentacao/documentacao-autorizacao-para-menor-informacoes-e